SB 契約書ドラフト(10/27 版)確認メモ

2026 年 10 月 27 日/新谷/【社内限定】対象:ライセンス契約書・イベント実施契約書(法務ドラフト)

先方提示済みの条件(10/22・10/26)、経理の会計要件(斉藤さん 10/22)、法務 MTG の結論(10/24)と突き合わせた結果です。A は先方提示前に必ず直す点、B は社内で判断が要る点、C は軽微な修正です。

1. 全体の評価

- 2 本立ての構成、特別価格、最低保証(3 期・返還なし)、キャンセル料、作成許諾 20%と製造証憑、EDI 約款より本契約優先、損害賠償上限なし、電子契約は、合意内容どおりに入っています
- 経理要件のうち「ライセンス契約にイベント実施契約への言及を入れない」が 1 箇所守られていません(A-1)。これは全額当期計上の前提に関わるため最優先で修正が必要です
- 先方に提示していない条件が 3 点入っています(自動更新、隣接都県の事前承諾、期ごと一括前払い)。入れるなら 10/29 の提示時に説明が要ります

2. ライセンス契約書

A. 先方提示前に修正が必要

#	条項	内容	修正案
A-1	第 8 条 3 項	「本件施策の実施にあたっては関連する役務を甲に委託しなければならない。詳細は別途店頭イベント実施に関する契約書を締結して定める」とあり、イベント実施契約を前提とする記載になっている。経理要件(③に②への言及を入れない)に反し、契約の結合と判断される根拠になる	第 8 条 3 項を削除。役務の委託を義務づけたい場合はイベント実施契約側に置く
A-2	第 3 条 2 項後段	「本契約締結以前に甲が第三者と締結済みの契約に基づく権利許諾およびその履行(既存契約の更新を含む)は制限の対象外」。先方に既存契約の存在を推測させる記載で、「更新を含む」は先方に約束した排他(契約期間中は他キャリアと店頭イベント契約をしな	「更新を含む」を削除。既存契約の除外は「本契約締結日時点で有効な第三者との契約に基づく履行」に限る表現にし、更新は除外しない。文言は法務と相談(第 5 章)

		い)と矛盾する	
A-3	別紙2「店頭イベント」の定義	「乙が運営または管理する商業施設内」とあるが、会場は家電量販店や商業施設で先方が運営・管理するものではない。また定義にキャラクターの出演(撮影会・ショー)が入っていない	「乙が主催し、商業施設・店舗等で実施する催事」とし、「本件IPのキャラクター(着ぐるみ)の出演、写真撮影会、ショー」を定義に加える
A-4	第2条2項	1年ごとの自動更新。先方には「2027年1月〜2028年12月(2年間)」で確定と伝えており、自動更新は提示していない。排他条項と競合制限も自動延長されるため当社側の権利調整にも影響する	自動更新を削除し「期間満了の3ヶ月前までに両社が書面で合意した場合に更新できる」に変更。第6条1項の「更新毎に2,000万円」は合わせて整理
A-5	第6条2項と提示資料の整合	「甲の履行義務は締結時点で完全に満たされる」は全額当期計上の根拠として維持したい。一方、先方には「IP使用料に監修、素材提供、運営マニュアル提供を含む」と説明済み。第5条3項で監修は権利保全措置と整理されているが、素材提供の位置づけがない	「甲は本契約締結後速やかに本件IPの素材データを提供する(提供をもって完了)」の一文を第1条または第5条に追加し、継続的な役務ではないことを明確にする

B. 社内で判断が要る点

#	条項	内容	判断すること
B-1	別紙1 本件IPの範囲	8ヒーローに「登場する怪獣、宇宙人、防衛隊メカ等のキャラクター要素」まで含む定義。先方には8ヒーローとだけ説明。競合制限(第3条)も本件IPの範囲で決まる	怪獣等まで許諾するか。許諾しないなら「以下のヒーロー8体」に限定。競合制限は「ウルトラマンシリーズのキャラクター全般」に広げるか8体に限るか
B-2	別紙1と当社提示資料の不一致	先方提示のエリア別配分(10/22)に出演候補として「ゼット」「ジード」を記載しており、テスト期間にもゼット&ジードショーを実施済み。別紙の8体に入っていない	ゼット・ジードを別紙に加えるか、提示資料から外すか。加える場合は「8ヒーロー」の表記を全資料で改める
B-3	第7条3項 制作MGの算出	「製造計画書に基づき甲が算出」とあるが、算出方法(計画数量×原	社内方針は計画ロイヤリティの8割。契約書に「製造計画書に基づ

		価×20%の全額か、一定割合か)が書かれていない	くロイヤリティ見込額の 80%」と明記するか、別途協議とするか
B-4	第 2 条 3 項 終了後の措置	終了後は制作物・ノベルティをすべて破棄。先方は在庫の配布継続を求める可能性が高い	当社としては現行で可。先方から出れば「終了後 3 ヶ月のセルオフ(配布のみ)」を用意しておく
B-5	第 12 条 1 項(5)	「その他本契約の継続が困難であると認められる事情」での無催告解除。双方向のため先方の解除事由にもなる	削除するか、甲のみの事由にする。イベント実施契約第 10 条も同じ

C. 軽微な修正

- 第 1 条 4 項「自らの責任においた」→「自らの責任において」
- 第 1 条 2 項(3)「Web 広告(SNS を含む)」に告知用の Web ページ(LP)が含まれるか不明確。「Web サイト・LP・SNS 等での告知・広告」に
- 第 5 条 2 項「(当社営業日ベース)」→「(甲の営業日ベース)」
- 第 5 条 4 項(8)「甲のおよび本件 IP」→「甲および本件 IP」
- 第 7 条 3 項「最低保証ロイヤルティ」→「ロイヤリティ」に統一
- 第 9 条「本権利行使」→「本件権利行使」
- 第 13 条 1 項(5)「標ぼうゴ」→「標ぼうゴロ」
- 支払遅延損害金の定めがない(年 14.6%を追加)

3. イベント実施契約書

A. 先方提示前に修正が必要

#	条項	内容	修正案
A-6	第 5 条 4 項	従量費用(現場諸経費 2 万円/日)、オプション費用、実費が「基準 15 ラインを超えて実施する場合」の支払いとして書かれている。このままだと増枠時以外は現場諸経費・実費を請求できない	4 項を分け、「増枠分の基本対価」と「すべての現場に適用する従量費用・オプション費用・実費」を別項にする
A-7	第 5 条 3 項	最低保証の消化単位が「週あたり 15 ライン、未消化分の繰越・振替不可」。先方提示資料は月別ライン供給計画(月単位の基準開催数)で説明しており、週単位は提示していない	「別紙の月別ライン供給計画に定める各月の基準開催数」を単位とし、月をまたぐ繰越・振替は不可とする。月別ライン供給計画を別紙にする
A-8	第 5 条 6 項	「各期間の末日に実績を集計」と「四半期の	四半期ごとに集計し、翌月末日払いに統一

		翌月末日までに支払」が混在している	(先方には四半期精算で説明済み)
A-9	第6条1項・2項	中止された現場を「最低保証実施数の消化」として扱い、さらにキャンセル料(基本対価の30〜100%)を上乗せする構成。先方には「キャンセル料」のみ提示しており、二重取りに見える	当社案:キャンセルされた現場は消化扱いとせず、キャンセル料のみ請求する(未実施分は期末の最低保証精算で回収される)。消化扱いを残すなら、キャンセル料は実費(交通・宿泊・送料)相当に限定
A-10	第1条	「キャラクタースーツおよびスーツアクター並びに運営補助スタッフを貸与または手配」。スーツを貸与する契約ではない	「キャラクターを出演させ、担当スタッフを派遣する」に修正
A-11	別紙の不足	「全国基準料金表」が引用されているが別紙がない。運営マニュアル・実施確認書の様式も契約上の位置づけがない	全国基準料金表、月別ライン供給計画、運営マニュアル(安全基準)、実施確認書様式を別紙として添付。菅野さんに最終版を依頼

B. 社内で判断が要る点

#	条項	内容	判断すること
B-6	第2条1項	ライセンス契約と同じ1年自動延長	A-4と同じく、両社合意による更新に変更
B-7	第2条3項後段	2027年1〜3月に東京・神奈川・千葉等で開催する場合は会場・日程について甲の事前承諾が必要、という条件。先方には関信越7県の実施不可のみ提示しており、関東6ラインの中心エリアに承諾要件がかかる	権利調整上必要なら残すが、「関信越エリアとの境界から一定距離内の会場に限る」など範囲を絞り、10/29に理由を言わずに説明する。不要なら削除
B-8	第5条5項	各期の最低保証を期の開始前月末までに一括前払い(第1期3,900万円を2026年12月末、第2期1億5,600万円を2027年3月末、第3期1億2,000万円を2028年3月末)。先方には「四半期前払い(ご相談)」と提示	当社に有利だが先方の予算決裁に影響する。契約案は期一括のまま提示し、先方から出れば四半期前払いに下げる、で良いか
B-9	第6条3項	先方都合で期間満了前に開催を終了した場合、残存期間の最低保	契約書には残す(最低保証の返還なしの帰結として)という理解で

		証全額を支払う条項。10/24 の法務 MTG で「中途解約の記載は消して OK」とし、先方提示資料からは削除済み	良いか。先方提示資料と違うため、提示時に「最低保証の性質上の規定」と説明する
B-10	第 5 条 4 項 3 日目の料金	「3 日以上休日が連続する場合の 3 日目以後は追加 100,000 円/日」。当社提示資料の中で、実施条件は「3 連休 300,000 円(3 日目も 10 万円)」、見積と供給計画は「3 日目 +10 万円/日」と不一致	3 日目を「基本対価 10 万円+追加 10 万円=20 万円」とするか「10 万円」とするか決め、契約書と提示資料を統一する
B-11	第 7 条 不可抗力	甲の責に帰さない中止の取扱いは別途協議。最低保証への算入が未定	当社案(当社に責任のない中止は最低保証の消化として扱う)を協議で提示するか、契約書に先に書くか
B-12	第 10 条 1 項(5)	ライセンス契約 B-5 と同じ。先方がこの事由で解除すると第 6 条 3 項の適用が争いになる	削除または甲のみの事由に

C. 軽微な修正

- 第 3 条 1 項(3)「撮影時における客列誘導等を含む」→ 列誘導は先方スタッフの役割。「撮影時のキャラクター前での来場者対応を含む」に
- 第 5 条 4 項「基本料金」と第 5 条 1 項「基本対価」の用語統一
- 第 5 条に消費税、振込手数料(乙負担)、支払遅延損害金の定めを追加
- 増枠の確定時期(前月 1 日の開催確定時)を第 4 条または第 5 条 4 項に明記
- 第 11 条 1 項(5)「標ぼうゴ」→「標ぼうゴロ」

4. 経理(斉藤さん)に確認してもらう点

1. ライセンス契約第 6 条 2 項(現状有姿・締結時点で履行完了・返還なし)と第 5 条 3 項(監修は権利保全措置)の書き方で、全額当期計上の要件を満たすか

2. A-1(第 8 条 3 項)を削除すれば、ライセンス契約にイベント実施契約への言及はなくなること

3. イベント実施契約第 5 条 2 項(体制確保の対価・3 期・返還なし)が「第 1 期に 390 現場分を消化する対価」の要件を満たすか

4. 第 5 条 5 項の期一括前払いと四半期洗い替えの整合(前受金の期間按分)

5. 制作 MG(第 7 条 3〜6 項)の返還なし・超過精算の処理

5. 法務に相談する点

- A-2:既存契約の除外文言を、先方に既存契約の存在を推測させず、かつ当社が既存契約の履行で違反にならない形にできるか
- A-9:キャンセル料と最低保証消化の併用が過大な損害賠償額の予定と見られないか
- B-5/B-12:「継続困難」の無催告解除を双方向にしておく必要があるか
- 2通の独立性:イベント実施契約はライセンス契約に言及していないが、ライセンス契約が終了するとイベントが実施できなくなる関係にある。法的な整理を確認

6. 先方提示(10/29)までに当社で揃えるもの

- 別紙:全国基準料金表、月別ライン供給計画(契約用)、運営マニュアル(安全基準)、実施確認書様式(菅野さん)
- 別紙1のキャラクター範囲の確定(B-1・B-2)。ゼット・ジードを加える場合は提示資料の「8ヒーロー」表記を修正
- 3日目料金の統一(B-10)。実施条件とお願い・見積・供給計画の表記を合わせる
- 提示時の説明メモ:自動更新を外したこと、期一括前払い、第6条3項(最低保証の性質上の規定)、隣接都県の承諾要件(残す場合)

以上